呼和浩特市制定地方性法规技术规范

（2022年5月19日呼和浩特市第十六届人民代表大会常务委员会第6次主任会议通过）

一、法规名称

法规的名称一般由适用范围、调整对象和体例三要素构成。用语应当简明、准确、规范。

示例：“呼和浩特市建设工程质量管理条例（呼和浩特市→适应范围、建设工程质量管理→调整对象、条例→法规体例）”。

地方性法规的体例主要有四种：

1.条例。适用于对地方事务中的某些事项作比较全面、系统的规范。

示例：“呼和浩特市市容环境卫生管理条例。”

2.办法。适用于对地方的某一具体事项作出具体规定。

示例：“呼和浩特市耕地污染防治办法”。

3.规定。适用于对某一具体事项作部分规范，其调整范围小、规范内容比较单一。

示例：“呼和浩特市养犬管理规定”。

4.规则。适用于对某一方面的工作程序作出规范。

示例：“呼和浩特市人民代表大会议事规则”。

法规名称中一般不使用“试行”、“暂行”、“若干”等词语。

二、法规标题题注

法规标题题注是法规演变过程的说明，通常置于法规的名称下方，正文上方。常用的表述方式为：

1.制定法规标题的题注表述为“（×年×月×日呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过　×年×月×日内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准）”　。

示例：　　“ 呼和浩特市湿地保护条例

（2021 年 4 月 29 日呼和浩特市第十五届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过　2021 年 7 月 29 日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议批准）”

2.经修正的法规标题的题注表述为“（×年×月×日呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过　×年×月×日内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准　根据×年×月×日内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议关于批准《呼和浩特市人民代表大会常务委员会关于修改〈呼和浩特市××条例〉的决定》的决议修正）”　。

示例：　“　呼和浩特市废弃食用油脂管理条例

（2006年8月25日呼和浩特市第十二届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过　2006年12月1日内蒙古自治区第十届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准根据2021年7月29日内蒙古自治区第十三届人民代表大会常务委员会第二十七次会议关于批准《呼和浩特市人大常委会关于修改部分地方性法规的决定》的决议修正）”

三、法规结构

（一）法规结构一般分为总则、分则和附则，由章、节、条、款、项、目等结构单位构成。

1.总则是法规的首要部分，位于法规的开头部分，表达的是法规统贯全篇的内容。包括立法目的、立法依据、调整对象、适用范围、基本原则、执法主体和其他带有总概性规定等。

2.分则是法规的主体部分，位于法规总则之后，附则之前，由不同的章节构成，表达的是法规的实质性内容，比较全面具体。包括所调整的社会关系中各行为主体及其权利与义务、客体、行为规范和法律后果等具体内容。

3.附则是法规的补充部分，位于法规的尾部，表述的是法规的补充性内容。包括名词、术语的解释、补充性的说明、施行日期或者废止有关法规的规定等内容。

（二）法规条文数量较少的宜采用简单结构型，不分章

节，按照条文的内容的逻辑和数字顺序加以排列；法规条文数量较多的采用复杂结构型，可设章，必要时可设节。

章、条在整部法规中，统一编号，依次排列；节、项、目则仅在其所属的各章、条、款、项下分别编号，而不参与整部法规的统一编号；一条中有两个以上相对独立的内容设款，款以自然段划分，不使用任何序数编码来划分；一条或者一款中有两个以上并列内容的设项，项以汉字加括号来表示；目以阿拉伯数字来划分。

示例：　　“第二章　建设工程质量责任

第一节 建设单位的责任

第六条 建设单位应当加强对工程质量的管理，根据工程类别要求配备相应的质量管理人员。

建设单位质量管理人员数量和资质不能满足要求的，必须委托具有相应资质的监理单位对工程进行质量监理，并按照有关规定签订合同。

……

第二节 监理单位的责任

……

第三节 勘察设计单位的责任

第十六条　工程勘察、设计应当积极采用国家、自治区推广的新技术、新材料、新结构、新工艺。勘察、设计文件必须符合下列基本要求：

（一）勘察、设计文件符合有关法律、法规和技术标准、规范、规程以及合同规定；

（二）勘察文件内容准确、可靠。”

四、法规内容

（一）立法目的和立法依据

1.立法目的是制定法规所要达到的目标的高度概括。

当立法目的有多项内容需要表达时，一般应当按照具体到抽象、直接到间接的顺序依次表达。

示例：“为防治大气污染，保护、改善生活环境和生态环境，保障人体健康×××”。

2.立法依据是制定法规的法律依据和事实依据。

有直接上位法作为立法依据的，一般应当明示所依据的上位法名称。如果法律依据中所明示的上位法不能涵盖其主要立法依据时，可以表述为“根据《中华人民共和国××法》和国家有关法律、法规”。

对于没有直接上位法作为立法依据的，可以表述为“为了×××，根据国家有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。”

示例：“为了维护社会治安秩序，保护公共财产和公民的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。”

（二）适用范围

适用范围涉及地域、人、物和行为，按照法规调整对象和范围的不同，作出不同的表述。

（1)对地域的适用。一般表述为“本条例适用于××行政区域内或特定地域”。

示例：“本条例适用于经国务院批准设立的呼和浩特经济技术开发区（以下简称开发区）。”

(2)对人的适用。一般采用“公民”、“法人”、“国家机关”、“社会团体”、“企业事业单位和其他组织”、“单位和个人”等表述方式。

示例：“本条例适用于本市行政区范围内的一切单位和个人。”

(3)对物的适用。表述为“适用于呼和浩特市行政区域内×××设施”。

示例：“本条例适用于本市行政区域内的邮政通信设施。”

(4)对行为的适用。表述为“在本市行政区域内从事×××活动，应当遵守本条例。”

示例：“凡在本市行政区域内从事建设工程活动的，必须遵守本条例”。

法规适用的表述通常是地域、人、物或行为的综合表述。

示例：“本条例适用于本市行政区域内的国家机关、国有企业事业单位及国有控股企业、人民团体的预防职务犯罪

工作。”

（三）行政管理部门

1.属于行政管理性法规，都应当明确具体行政管理部门。行政管理部门的表述有虚写和实写两种，一般采用虚写，即不写明部门或者机构的名称。如果虚写可能产生歧义或者难以确认主管部门的，则可以实写，即直接写明该部门的具体名称。

⑴法规一般设置一个行政管理（主管）部门的，表述为“×××人民政府×××行政管理（主管）部门，负责×××工作”。

示例：“市、旗县人民政府交通行政主管部门，负责本行政区域内路政管理工作”。

⑵法规涉及一个主管部门、多个协管部门的，表述为“×××人民政府×××行政管理（主管）部门，负责×××工作。×××等有关部门，按照各自职责，对×××进行监督管理”。

示例：“市、旗县区人民政府工商行政管理（主管）部门，负责本行政区域内集贸市场的管理工作。税务、物价、城建、环保、卫生、技术监督、公安、医药、交通等有关部门，按照各自职责，对集贸市场进行监督管理”。

⑶法规明确规定将行政管理部门某项行政执法权授权给具有管理公共事务职能的有关组织行使的，被授权组织具

有执法主体资格。一般表述为“×××（被授权组织）负责×××的具体管理工作”。

示例：“市、旗(县)人民政府交通运输行政主管部门负责组织领导本行政区域内的出租汽车管理工作。市、旗(县)道路运输管理机构负责具体实施出租汽车管理工作。”

涉及行政处罚的，在法律责任中表述为“违反×××规定，由×××（被授权组织）予以×××（种类、幅度的处罚）”。

示例：“出租汽车公司疏于管理，所属出租汽车三个月内违章车辆台次达到该公司车辆总数百分之五的，由道路运输管理机构责令限期整改，并处5000元以上1万元以下罚款。”

(4）法规明确规定行政主管部门某项行政执法权委托给依法设立的具有管理公共事务职能的有关组织行使的，被委托组织可以以委托部门的名义行使行政执法权。一般表述为“×××(行政管理部门）可以委托×××（被委托组织）行使×××管理职责”。

示例：“交通行政管理部门可以委托高等级公路管理机构依照本条例规定行使高等级公路行政管理职责”。

涉及行政处罚的，在法律责任中表述为“违反×××规定，由×××（被委托组织）予以×××（种类、幅度的处罚）”。

示例：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由高等级公路管理机构给予警告，并处以200元以下罚款”。

2.不设主管部门的几种情形。

（1)权益保障类法规。法规调整的事项有时涉及全社会，难以确定主管部门的，可以规定由各级人民政府组织实施，由某个部门负责对该项工作进行检查、督促。例如:《呼和浩特市文明行为促进条例》。

(2)社会事务类法规。如果由具有社会管理职能的非行政机构承担组织实施法规的职责，法规不宜规定主管部门。例如:《呼和浩特市实施〈中华人民共和国工会法〉办法》。

(3)人大工作方面的法规。只需要依法明确规范人大及其常委会的职责和工作程序，不规定主管部门。例如:《呼和浩特市人民代表大会议事规则》。

（四）权利与义务、权力与责任

1.法规中对权利与义务的规定，要坚持权利与义务相统一的原则，不能只规定权利，也不能只规定义务。

2.法规中规定行政管理部门的权力与责任时，要坚持权力与责任相对应的原则，不能只有职权而没有应当承担的相应责任。

3.法规一般不对行政机关的机构设置、人员编制、财政经费来源以及行政管理部门行政执法人员的具体职责等作出规定。

4.法规一般不设定行政许可。设定行政许可应当明确行政许可的条件、标准、程序、期限等。上位法规定了行政许可的，地方性法规不另行规定任何与上位法不一致的行政许可；上位法没有规定行政许可的，地方性法规一般不设行政许可。

（五）法律责任

法律责任一般包括刑事责任、民事责任、行政责任。地方性法规不得对刑事责任、民事责任和行政责任中的处分作出创设性规范。一般表述为“构成犯罪的，依法追究刑事责任”；“给当事人造成损失的，依法承担相应民事责任”；“行政机关工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关依法给予处分。”

1.对违法行为的处罚，一般采取下列三种表述方式：

⑴条文对应表述法。先依次引述法规中设定行为的有关条（款）序号，然后表述所给予的行政处罚。这种表述方式适用于多个条款规定的数种违法行为，给予相对种类、幅度的处罚。表述为“违反本条例第×条规定，由×××（实施行政处罚部门）予以×××（种类、幅度的处罚）”。

示例：“违反本条例第十七条、第十八条、第十九条规定，没收广告费用，处以2000元以上5000元以下罚款”。

⑵行为归纳表述法。直观地归纳引述某种违法行为，然后规定相应的行政处罚。这种表述方法适用于违法行为易于

归类表述的情况。表述为“违反本条例规定，有下列行为之一的，由×××（实施行政处罚部门）予以×××（种类、幅度的处罚）”。

示例：“违反本条例规定，有下列行为之一的，由环境保护行政主管部门责令限期改正,可以并处1000元以上2000元以下罚款：

（一）餐饮业和商业网点违反规定，使用燃煤灶具的；

（二）餐饮业和商业网点采暖违反规定，燃用烟煤的；

（三）……”。

⑶条文对应和行为归纳综合表述法。既列举违反有关设定义务的条（款）序号，又概括地归纳引述违法行为的特征。这种表述方法适用于一件法规中有多种违法行为，表述方式和处罚种类不尽相同的情况。表述为“违反本条例第×条规定，有×××(某种违法行为）的，由×××（实施行政处罚部门）予以×××（种类、幅度的处罚）”。

示例：“违反本条例第十七条、第五十四条规定，发布商品房预售广告或者房地产市场信息广告的，由广告监督管理机关责令停止发布广告，没收其违法所得。可以并处广告费一至三倍的罚款”。

2.追究执法人员法律责任的条款。

行政执法人员的法律责任可以表述为“×××行政管理（主管部门或者被授权、委托组织）部门的工作人员玩忽职

守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

为了严格规范行政相关执法人员的执法行为，对行政执法人员玩忽职守、滥用行政处罚权的行为，可以从下列具体表述方式中作选择，并规定由上级行政机关或者有关部门责令改正；可以对直接负责的主管人员和其他直接责任人依法给予处分：

没有法定的行政处罚依据实施处罚的；

擅自改变行政处罚种类、幅度的；

违反法定的处罚程序的；

未使用行政部门统一制发的罚款、没收财物单据的；

违反规定自行收缴罚没款的；

对应当予以制止和处罚的违法行为不予制止、处罚，致使公民、法人或者其他组织的合法权益以及公共利益和社会秩序遭受损害的。

3.法规设定罚款处罚时，罚款数额应当与违法行为造成的后果相适应，处罚要适度、合理。

法规中的罚款，根据违法中的不同情况，可以采用绝对数额或者比例数额的表述方式。采用绝对数额表述的，一般应当规定罚款的具体数额或者罚款数额的下限和上限，表述为“处以××元罚款”、“××元以下罚款”、“××元以上××元以下罚款”。采用比例数额表述的，可以用违法所得或

者违法物品价值的百分比，也可以用违法所得或者违法物品价值的倍数。表述为“处以违法所得百分之×的罚款”、“处以违法所得×倍的罚款”、“处以违法所得×倍以上×倍以下罚款”。

（六）法规解释和施行日期

1.关于法规解释的规定，立法法和市立法条例已有明确规定，地方性法规中不再设专条对此作出规定。

2.法规的实施日期，应当根据该项法规的实际和性质决定。一般表述为“本条例自×年×月×日起施行”。根据需要也可以表述为“本条例自公布之日起施行”。

（七）废止事项

凡是采用废旧的方式制定新法规的，需要在附则中作出废止原法规的表述。

废止表述一般在法规施行日期之后，分为两种情况：

1.废止法规与新法规名称相同的，表述为“本条例自×年×月× 日起施行。×年×月×日呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，经自治区人民代表大会常务委员会批准实施的《呼和浩特市××条例》同时废止”。

2.废止法规与新法规名称不同的，表述为“本条例自×年×月×日起施行。《呼和浩特市××条例》同时废止”。

五、法规（修订草案）和法规（修正草案）

（一）法规（修订草案）

法规（修订草案）适应于法规的全面修改（包括实质性内容修改和非实质性内容修改），且涉及法规名称和体例需要作变动的，应当采取“某法规（修订草案）”的方式。表述为“呼和浩特市××条例（修订草案）”。

（二）法规（修正草案）

法规（修正草案）适应于法规部分条文同国家现行法律、行政法规相抵触或者同实际不相适应，需要对该法规作相应修改，且不改变该法规的基本原则和主要内容的，应当采取“某法规（修正草案）”的方式。表述为“呼和浩特市××条例法规（修正草案）”。

法规（修正草案）内容表述不同于法规（草案）的表述，应当依次列举有关条款的修改补充的情况，其表述模式为：

一、第×条修改为：“……”。

二、第×条增加一款，作为第×条第×款：“……”。

三、删去第×条（或第×条第×款）。

四、第×条改为第×条，修改为：“……”。

五、增加一条，作为第×条：“……”。

为便于常委会会议审议法规（修正草案），法规（修正草案）后应当附列修改前后有关条文对照表。对照表格式一般为：

《呼和浩特市××条例》修改前后对照表

注：修改后条文中，修改、增加的部分使用黑体字

修改前条文	修改后条文	修改依据或理由
第×条“……”	第×条“……”	××××
第×条“……”	第×条第×款“……”	××××
第×条“……”	删除	××××

法规（修正草案）经常委会会议审议后，应当提出修改该法规决定（草案），提请常委会会议表决。该决定（草案）名称表述为“呼和浩特市人民代表大会常务委员会关于修改《呼和浩特市××条例》的决定（草案）”。

六、法规语言、文字

（一）有关概念和词语解释

法规中的基本概念和专业术语可以根据本法规的需要予以解释，但应当符合以下要求：

1.当法规中词语不予以解释，可能引起歧义或者误解时，才予以解释；

2.不得循环解释；

3.解释应当单独表述。只在一个地方使用的词语，应当在其出现的地方解释；贯穿于整个章节的词语，应当在章节的开始处解释；整个法规都使用的词语，应当在法规总则部分解释；解释词语较多或者涉及专业技术名称和用语的，应当在附则部分解释；

4.解释应当清楚准确。

示例：“ 本条例所称“再生水”是指雨水、施工降水、污水经净化处理后，水质达到国家再生水水质标准，可在一定范围内重复使用的非饮用水。”

（二）法规常用的字、词

1.在法规条文中一般使用以双音节构成的词，例如：“可以”“应当”“或者”“如果”“按照”；不用“可、应、或、如、按”。

2.近义词“依照”“按照”的选用

规定遵循上位法时，一般用“依照”，例如：“依照法律、行政法规”；规定遵循同位法或者用于约定、章程等表述时，一般用“按照”，例如：“按照本条例第×条的规定”。

3.指示代词的选用

对行为主体进行指代时，用“其”；作概括性规定时，用指示代词“其他”。不宜使用有性别差异的人称代词（他、她）和物主代词（他的、她的）。

（三）但书和除外规定

1.但书是对法规条文中主文的一般规定作出特别规定，用以规定例外、限制、附加等内容。但书条款在法规中一般表述为“×××，但是×××除外”、“×××，但是×××不（不得）×××”或者“但不得×××”等。

示例：“在市人民代表大会闭会期间，常务委员会可以

对市人民代表大会制定的地方性法规进行部分补充和修改，但不得同该地方性法规的基本原则相抵触”。

2.除外规定是以“除”字开头，以“外”字结尾的文句，又称除外条款，表述为“除×××外，×××”。

示例：“除国家法律另有规定外，任何单位和个人不得擅自检查、扣留在处理、运输、传递过程中的邮件”。

（四）数字

1.法规名称题注中有关人民代表大会及其常务委员会通过的日期和法规施行的日期，均使用阿拉伯数字。市人民代表大会及其常务委员会的“届次”和会议“次数”，均用汉字表示；凡法规通过、批准、修改、施行日期等均用阿拉伯数字表述，年份不得简写。

示例1：“2000年8月31日呼和浩特市第十一届人民代表大会常务委员会第十三次会议通过”。

示例2：“本条例自2001年7月1日起施行”。

2.专用术语中的数字应当按照惯例表述，专用词语中作为词素的数字用汉字表述。

示例：“二氧化碳”、“五一国际劳动节”。

3.数量表述中应当采用法定计量单位或者习惯用法。

示例：“3千克”、“8千米”、“1256立方米”、“27℃”。

4.对法规正文中的序号、比例、百分比、人数、倍数、年龄和年、月、日等数字，均用汉字表示；对法规中罚款数

额、罚款的上限、下限以及表示万以下的其他有关数字等，用阿拉伯数字表示。

示例 1：“第一”、“二分之一”、“百分之五”、“三十人”、“五倍”、“三年”、“六个月”、“二十日”、“十八周岁”等。示例 2：“处以 5000 元罚款”、“处以 5000 元至 2 万元罚款”、“200 万人”等。

5.法规中所有的条序均用汉字数字依次表示，条下或者款下设项时，以汉字数字加圆括号依次表述。

示例：“**第十六条** 禁止在湿地范围内从事下列活动：

（一）擅自采砂、采石、采矿、取土、挖塘、砍伐林木；

（二）擅自排干湿地或者永久性截断湿地水源；

（三）……”。

6.法规中不得使用问号、破折号、着重号、省略号和叹号等。

七、相关文件的基本格式

（一）制定法规的有关文件

(1)法规议案

×××关于提请审议《呼和浩特市××条例（草案）》的议案

呼和浩特市人民代表大会常务委员会：

为了×××，根据×××（立法依据或者实际需要），起草了《呼和浩特市 ××条例（草案）》。这个条例（草案）

已经×年×月×日×××（提案人）×次会议讨论通过，现提请审议。

×××（提案人）

×年×月×日（提案时间）

（2)法规（草案）的说明

关于《呼和浩特市××条例（草案)》的说明

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

×××（报告人单位、职务）　　×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受×××（提案人）的委托，就《呼和浩特市××条例（草案)》作如下说明：

〔①立法的必要性和可行性；

②立法依据；

③起草过程；

④需要说明的有关问题，主要包括法规所涉及主要问题、管理相对人的权利和义务、执法机关的职权及责任的设定情况以及法规涉及的部门职责和有关分歧意见。〕

以上说明，连同条例（草案)，请一并予以审议。

(3)法规（草案）审议意见的报告

关于《呼和浩特市××条例（草案)》审议意见的报告

主任会议：

〔①开展调研论证以及初步审议的情况；

②对该法规案的立法必要性、可行性的评价；

③对该法规案（草案）合法性以及相关法规衔接情况的评价；

④对法规案（草案）修改意见。〕

以上报告，请予审议。

×××委员会

×年×月×日

（4）法规（草案）审议结果的报告

关于《呼和浩特市××条例（草案）》审议结果的报告

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

呼和浩特市人民代表大会法制委员会

主任委员（或副主任委员）　　×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

〔①常委会初次审议条例的情况和对条例（草案）的总体评价以及法制委员会统一审议情况；

②根据常委会组成人员和其他方面提出的主要修改意见进行修改的情况；

③对于重要意见未予采纳的情况；

④条例（草案表决稿）形成过程。〕

以上审议结果的报告，连同条例（草案修改稿），请一

并予以审议。

（5)法规（草案修改稿）修改情况的报告

关于《呼和浩特市××条例（草案修改稿)》修改情况的报告

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

呼和浩特市人民代表大会法制委员会

主任委员（或副主任委员）×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

〔①常委会会议审议条例（草案修改稿）的情况及总体评价，法制委员会统一审议情况；

②根据常委会组成人员的审议修改意见对条例（草案修改稿）进行修改情况；

③对于重要意见未予采纳的情况；

④条例（草案表决稿）形成过程。〕

条例（草案表决稿）已经呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次主任会议决定，提请本次常务委员会全体会议表决。

（二）报请批准法规的有关文件

(1)报请批准报告

呼和浩特市人民代表大会常务委员会

关于报请批准《呼和浩特市××条例》的报告

内蒙古自治区人民代表大会常务委员会：

《呼和浩特市××条例》，已经呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过，现报请审查批准。

呼和浩特市人民代表大会常务委员会

×年×月×日（报请时间）

(2）报请批准法规的说明

关于《呼和浩特市××条例》的说明

——×年×月×日在内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

×××（报告人单位、职务）×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受呼和浩特市人民代表大会常务委员会委托，就《呼和浩特市××条例》作如下说明：

〔①立法的必要性和可行性；

②立法依据；

③起草和审议通过过程；

④需要说明的有关问题。〕

以上说明，连同条例，请一并予以审查。

（三）修改法规和法规解释的有关文件

法规修订案、法规修正案和法规解释的议案的格式及内容表述同于制定法规议案的格式及要求。

⑴法规（修订草案）的说明、审议意见的报告、审议结果报告等文本格式及内容表述同于制定的法规（草案）相关文件的要求。

（2)法规（修正草案）的说明

关于《呼和浩特市××条例（修正草案)》的说明

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

×××（报告人单位、职务）×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受×××（提案人）的委托，就《呼和浩特市××条例（修正草案)》作如下说明：

〔①对该条例施行情况的基本评价；

②修改该条例的必要性；

③修改的主要内容及理由。〕

以上说明，连同条例（修正草案），请一并予以审议。

法规（修正草案）审议意见的报告和法规（修正草案）审议结果的报告的标题、题注、正文内容等，同于制定法规（草案）的“审议意见的报告”和“审议结果的报告”的格式。

（3)关于法规修改决定（草案）

呼和浩特市人民代表大会常务委员会

关于修改《呼和浩特市××条例》的决定（草案）

（×年×月×日呼和浩特市第×届人民代表大会

常务委员会第×次会议通过）

呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议，决定对《呼和浩特市××条例》作如下修改：

一、第×条修改为：“×××”。

二、第×条增加一款，作为第×条第×款：“×××”。

三、删去第×条（或者第×条第×款）。

四、第×条改为第×条，修改为：“×××”。

五、增加一条，作为第×条：“×××”。

……。

本决定自×年×月×日起施行。

《呼和浩特市××条例》根据本决定作相应的修改，重新公布。

（4）法规解释（草案）的说明

关于《呼和浩特市××条例解释（草案）》的说明

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

×××（报告人单位、职务）　×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受主任会议的委托，就《呼和浩特市××条例解释（草案）》作如下说明：

〔①对该条例规定予以解释的原因；

②具体解释的内容及其依据。〕

以上说明，连同条例解释（草案），请一并予以审议。

法规解释（草案）审议结果的报告的标题、题注、正文、内容及结束语等，同于制定法规的“审议结果的报告”的格式。

（四）废止法规的有关文件

废止法规的，应当由提案人提出废止法规的议案，经常委会审议后，作出废止该法规的决定。

制定新法规，相应废止现行相关法规的，应当在新法规的附则部分作出明确表述。

（1）废止法规的议案

×××关于提请审议废止《呼和浩特市××条例》的议案

呼和浩特市人民代表大会常务委员会：

由于×××（提请废止理由），×××（提案人）提请废止×年×月×日呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的，由内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《呼和浩特市××条例》，现提请审议。

×××（提案人）

×年×月×日（提案时间）

⑵废止法规案的说明

关于废止《呼和浩特市××条例）的说明

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

×××（报告人单位、职务）　×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受×××（提案人）的委托，就废止《呼和浩特市××条例》作如下说明：

〔①对该条例施行情况的基本评价；

②废止该条例的理由。〕

以上说明，连同废止条例议案，请一并予以审议。

(3)废止法规审议意见的报告

关于废止《呼和浩特市××条例》议案审议意见的报告

主任会议：

〔①对废止法规案审议情况；

②废止该条例的必要性；

③审议结果（建议是否废止该条例）。〕

以上报告，请予审议。

×××委员会

×年×月×日

(4)废止法规案审议结果的报告

关于废止《呼和浩特市××条例》议案审议结果的报告

——×年×月×日在呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议上

呼和浩特市人民代表大会法制委员会

主任委员（或副主任委员）　×××

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

〔①常委会审议废止法规议案情况及法制委员会统一审议情况；

②根据常委会组成人员审议意见提出是否废止该条例的意见；

③废止该条例决定（草案）形成过程。〕

以上审议结果的报告，连同废止决定（草案），请一并予以审议。

（5)废止法规决定（草案）

呼和浩特市人民代表大会常务委员会关于废止《呼和浩特市××条例》的决定（草案）

（×年×月×日呼和浩特市第×届

人民代表大会常务委员会第×次会议通过）

呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议决定，废止×年×月×日由呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过、×年×月×日内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准的《呼和浩特市××条例》。

本决定自公布之日起生效。

（6）废止法规报请批准报告

关于报请批准废止《呼和浩特市××条例》的报告

内蒙古自治区人民代表大会常务委员会：

呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议于×年×月×日审议通过了废止《呼和浩特市××条例》，现报请内蒙古自治区人民代表大会常务委员会审批。

（五）公告

经自治区人大常委会批准的法规，由市人大常委会公布施行。公布的内容包括：市人大常委会公告、自治区人大常委会关于批准《呼和浩特市××条例》的决议，法规条文或者修改决定及修正后的法规条文。

公告应当编写序号。序号按照每届常委会公布法规顺序分别编排。公告格式如下：

呼和浩特市人民代表大会常务委员会公告

第×号

呼和浩特市第×届人民代表大会常务委员会第×次会议通过的《呼和浩特市××条例》（或者修改决定），已由内蒙古自治区第×届人民代表大会常务委员会第×次会议批准，现予公布（或者现予公布，自×年×月×日起施行）。

×年×月×日（公布时间）